

0021214-96.2020.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação Qualificada

Magistrado: PALOMA MOREIRA DE ASSIS CARVALHO

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 15ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/12/2022

... a intenção manifesta é vender o produto do furto/roubo.

Presente, também, no caso em tela, a presença da qualificadora do §1º do Código Penal. Destarte jurisprudência trazida pela Defesa, não se trata de ato único e isolado, haja vista que, no local de fatos, pode-se observar diversas peças desmontadas. O fato do réu não estar vendendo no momento do flagrante e de não estar ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

15ª Vara Criminal

Rua Dr. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0021214-96.2020.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0021214-96.2020.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação Qualificada

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2042457/2020 - 54º D.P. CID. TIRADENTES, 10021035 - 54º D.P. CID. TIRADENTES,

823/20/354 - 54º D.P. CID. TIRADENTES, 2042457 - 54º D.P. CID. TIRADENTES,

823/20/354 - 54º D.P. CID. TIRADENTES

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSE PAULO RAMOS LUCENA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PALOMA MOREIRA DE ASSIS CARVALHO

Vistos.

JOSE PAULO RAMOS LUCENA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 180, §1º, do Código Penal.

Segundo consta, entre o período compreendido entre o dia 11 de fevereiro de 2020 e o dia 13 de fevereiro de 2020, em horário indeterminado, na Rua das Alfazemas, n.º04, Cidade Tiradentes, nesta cidade e comarca da capital, JOSÉ PAULO RAMOS LUCENA, qualificado a fls.11 e JEAN REIS DE CASTRO, qualificado a fls.15, previamente ajustados e com unidade de desígnios e propósitos, receberam e tinham em depósito, em proveito próprio, o painel veicular contendo o nº de chassi 9BFZE16PX88912351, peça pertencente ao veículo Ford/Ecosport, cor vermelha, placas DWD-5288, avaliado em R\$15.000,00 (quinze mil reais), produto de furto praticado contra a proprietária Ana Claudia Stella, conforme auto de exibição e apreensão, a fls. 19/20; auto de avaliação indireto, a fls.21 e Boletim de Ocorrência nº 190470/2020, a fls. 82/83.

A denúncia foi recebida, o réu foi devidamente citado e apresentou resposta à acusação.

Mantido o recebimento da denúncia, e não sendo o caso de acordo de não persecução penal ou de suspensão condicional do processo passou-se a audiência de instrução, debates e julgamento, ocasião em que foram ouvidos dois policiais, duas testemunhas e, ao final, o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução criminal, em suas alegações, o Ministério Público pugnou pela condenação ( fls 282/289)

A Defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição do réu e subsidiariamente, em caso de condenação, pela desclassificação para a conduta presente no artigo 180, caput, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

Preliminarmente, acerca da alegação da Defesa sobre o pedido de audiência presencial bem sobre a não garantia da incomunicabilidade entre as testemunhas, passo à manifestação.

No caso, em tela, descabe qualquer tipo de admissibilidade no concerne a possível infringência à cláusula legal de incomunicabilidade entre testemunhas, conforme artigo 210 do Código de Processo Penal.

Em que pese as testemunhas Valdenilson e Jorge estarem na mesma residência quando do depoimento em Juízo, quando perguntado, a testemunha Jorge afirmou que encontrava-se sozinho no cômodo da cozinha e que seu pai Valdemilson estaria na sala com a TV ligada assistindo jogo. Por meio da câmera da testemunha é possível aferir que encontrava-se, de fato, sozinho.

Outrossim, a oitiva da testemunha Valdemilson, se deu logo na sequência da oitiva de Jorge, bem como os depoimentos de cada um duraram em média de 05 ( cinco) minutos. Sendo assim, impossível seria que as testemunhas se comunicassem entre eles a fim de combinarem possíveis falas.

Ademais, os relatos em juízo não guardaram significância para apuração dos fatos, haja vista que ambos se limitaram a falar que desconheciam a atividade realizada galpão onde as peças foram encontradas.

Por fim, salienta-se que, quando da designação da audiência, algumas atividades do fórum estavam exclusivamente remotas, entre elas, as audiências. O deferimento de audiência presencial do pedido pleiteado pela Defesa só iria postergar o julgamento de um processo cujo inquérito policial já estava concluído.

A prova oral produzida em Juízo não deixa dúvidas, acerca da autoria e materialidade do fato.

A testemunha Bruno, ouvida em Juízo, relatou que chegou ao local dos fatos por meio de chamada do COPOM. Verificou que era um galpão de uma academia desativada com varias peças de veículos já desmontadas. Os presentes fraquearam a sua entrada. Em uma das peças, pelo numero do chassi, verificou se tratar de produto de crime. Diante disso, levaram os indivíduos para delegacia. Disse que o réu JOSÉ PAULO encontrava-se dentro do galpão.

No mesmo sentido, a testemunha Glauci, ouvida em Juízo, relatou que chegou ao local dos fatos por meio de chamada do COPOM. Tratava-se de local de possível desmanche de veículos. Os indivíduos presentes franquearam a entrada e disse que não tinha produto ilícito. Com a averiguação, encontrou um painel do porta luva com número de chassi, ocasião em que pesquisou e verificou que se trata de produto de furto. Avistaram dois indivíduos no local, que afirmaram usavam o local para fazer "corte" de veículo.

A testemunha Valdemilson, ouvido em Juízo, disse que era proprietário do galpão e que estava alugado. Não sabia qual era a atividade lá exercida. Em solo policial, alegou que alugou o galpão ha três anos ao réu JOSE PAULO.

A testemunha Jorge, ouvido em Juízo, disse que não sabe nada sobre os fatos.

Relatou que no galpão possui algumas peças de veículos.

O réu José Paulo, interrogado em Juízo, relatou que estava sentado do outro lado da rua, perto do local dos fatos, aguardando um pagamento de uma pessoa chamada José. Foi abordado, no momento em que a viatura policial chegou, ocasião em que foi indagado pelos policiais e nada sabia sobre o funcionamento do galpão. Não conhecia

o dono do estabelecimento.

O relato dos policiais em Juízo quando confrontados com os depoimentos em solo policial, são críveis em afirmarem que JOSÉ PAULO encontrava-se dentro do estabelecimento no momento em que chegaram, ao contrário do que afirma o réu. Na delegacia os policiais afirmaram que os acusados disseram que utilizava o local para fazer "cortes" em veículos, em que pese em Juízo não lembrarem especificamente quem falou, o que é, de fato, compreensível, haja vista o decurso do prazo até o presente momento e as inúmeras ocorrências que os policiais atendem.

Ainda mais, relataram que não conheciam os acusados que lá estavam.

É de asseverar, ainda, que o simples fato de as testemunhas ouvidas serem policiais nada significa para que sejam desconsiderados seu depoimento ou que estes sejam recebidos com reserva, principalmente quando guardam fiel semelhança com seu depoimento em solo policial.

Neste compasso, imprescindível salientar que é entendimento pacífico em nossa jurisprudência que os depoimentos de policiais, apenas pela sua condição, não podem ser desconsiderados ou desacreditados, em primeiro lugar porque, constitucionalmente, são os policiais aptos, como qualquer cidadão, a prestar testemunho sob o compromisso da lei.

De outra forma, seria incoerente negar a quem tem por função salvaguardar a ordem pública o direito (e o dever) de prestar contas de sua função, justamente quando a cumpre a contento. A desconsideração de depoimento de policial somente procede quando decorre de atos de parcialidade, motivados por vingança ou perseguição e desde que comprovados de forma segura e objetiva, o que efetivamente não veio a ser comprovado nestes autos.

Ressalte-se, ainda, não há qualquer indício que perseguição pelo policial em relação ao acusado, os quais, para espancar qualquer dúvida em relação à eventual suspeição por parte do Policial, em nenhum momento alegou haver qualquer tipo de perseguição contra eles por parte da polícia.

A materialidade e autoria restam comprovadas.

O auto de exibição e apreensão de fls ( 21/22) demonstra a apreensão de um painel com numeração de chassi 9BFZE16PX88912351, condizente com ao veículo Ford EcoSport, cor vermelha, de placa DWD5288, objeto do furto suportado pela vítima A.C.S, segundo BO eletrônico 190470/2020 ( fls 84/85). Além do que, no laudo pericial do local dos fatos foram encontradas várias peças compatíveis com o veículo furtado ( fls 222/231).

Portanto, em que pese as alegações da combativa defesa acerca do laudo pericial não ter apontado o número do chassi bem como a ausência de ligação do mesmo com o carro furtado da vítima, não merecem prosperar, conforme já fundamentado.

A denúncia é clara e precisa ao narrar que o painel do carro furtado foi encontrado em um local com várias peças de carro, produto de desmanche, o que seria, possivelmente, utilizado para venda.

O réu deveria ter conhecimento da ilicitude do bem, haja vista o fato de estar presente, conforme alega os policiais e pelo fato dos reus terem dito, em solo policial que faziam o recorte das peças. Ademais, o réu é locatário do imóvel em questão há 3 anos, conforme depoimento do próprio Sr. Valdemilson.

Saliente-se, ainda, que resta ausente nos autos qualquer documentação sobre a procedência das peças, o que é bastante comum em crime onde a intenção manifesta é vender o produto do furto/roubo.

Presente, também, no caso em tela, a presença da qualificadora do §1º do Código Penal. Destarte jurisprudência trazida pela Defesa, não se trata de ato único e isolado, haja vista que, no local de fatos, pode-se observar diversas peças desmontadas. O fato do réu não estar vendendo no momento do flagrante e de não estar expondo à venda não retira a sua qualificação.

Contribuindo, os Tribunais Superiores tem entendido de forma semelhante:

RECEPÇÃO QUALIFICADA autoria demonstrada a posse do bem pelo auto de apreensão e depoimento de policiais validade, só devendo o depoimento policial ser visto com reservas quando presente indício que a acusação visa justificar eventual abuso praticado. O laudo da perícia realizada no local dos fatos foi juntado (...) e demonstra que no local funcionava um desmanche de veículos, sendo que ali foram

encontradas outras três carcaças de veículos, além de várias 2 Folhas 556. 3 Folhas 564. 4 Folhas 616. 5 Folhas 09/13. 6 Folhas 20/21. Apelação Criminal nº 1500101-26.2022.8.26.0540 -Voto nº 29664 4 peças automotivas e componentes usados de veículos de diferentes marcas, os quais estavam armazenados em prateleiras. Portanto, de rigor é o reconhecimento da receptação qualificada, uma vez que se equipara à atividade comercial qualquer forma de comércio irregular ou clandestino, o que ficou evidente com a perícia realizada, visto que o réu desmanchava veículos e vendia suas peças para terceiro. O fato do terceiro as revender não afasta a qualificadora para o réu ( TJ-SP - APR: 1500101-26.2022.8.26.0540, MG, Relator: Mens de Melo Data de Julgamento: 17/11/20227ª CÂMARA CRIMINAL).

Estas são as provas produzidas.

Diante do robusto mosaico probatório, a condenação é medida que se impõe.

Passo a dosar a pena.

Na primeira fase, dada a circunstância desfavorável, aumento a pena base 1/6, haja vista não apenas do valor do bem, bem por se tratar de receptação de veículo automotor, revestindo-se de maior gravidade, por sua natureza.

Nesse sentido, caminha a Jurisprudência: :

“Note-se que a exasperação foi bem praticada porquanto se trata mesmo de bem de elevado valor. Nesse contexto, a conduta do agente se mostra mais reprovável, não sendo justa a aplicação das mesmas penas ao receptador de um bem mais simples e àquele que recebe uma carga roubada, por exemplo, ou um automóvel, como no caso dos autos ( 4ª Câmara Criminal, Apelação nº 0005990- 76.2011.8.26.0554. Rel. Ivan Sartori, j. Em 16.12.2014).

“O fundamento relativo ao elevado valor do bem receptado, a propiciar elevada vantagem econômica ao seu autor, além do inequívoco estímulo à prática de outros crimes patrimoniais, cuidando-se de objeto que está diretamente ligado aos graves crimes de furto e roubo de veículos (sentença fl. 96), justifica a exacerbação da pena-base, no exato percentual aplicado (1/2)” (13ª Câmara Criminal, Apelação nº 0025221-78.2013.8.26.0050, Rel. Renê Ricupero, 13.11.2014)

Ainda, na primeira fase, não reconheço os delitos constantes em certidão de fls 51/54, capazes de ensejarem maus antecedentes, vez que decorrido o período depurador de 5 anos.

Sendo assim, aumento a pena para fixá-la em 3 (três) anos e 6 (seis) meses e 10 (dez) dias multa.

Na segunda, aplico o aumento de 1/6, ante à reincidência específica do réu (condenação - crime de receptação qualificada - 0021190-86.2012.8.26.0361( processo principal) (0001688-19.2018.8.26.0502 - execução)), totalizando 4 anos e 1 mês e 12 dias-multa.

Não há atenuantes a se considerarem.

Na terceira fase, não foram reconhecidas causas de aumento ou de diminuição de pena. Assim torno a pena aplicada definitiva e fixo o dia-multa em seu valor unitário mínimo, em face de não haver prova da situação econômica do réu.

Diante do exposto, julgo procedente a pretensão punitiva, para o fim de condenar o réu JOSE PAULO RAMOS LUCENA, como incurso nas sanções do artigo 180, §1º, do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão e ao pagamento de 12 dias- multa no valor unitário mínimo.

Os motivos que foram levados em conta para a fixação da pena não favorecem o acusado, pois já foi condenado e novamente se pôs a delinquir, demonstrando que o réu não faz jus a novo benefício.

Como é sabido, não basta que o acusado satisfaça os requisitos objetivos da lei para ter sua pena privativa de liberdade substituída por pena restritiva de direitos, é necessário, também que os requisitos subjetivos lhe sejam favoráveis.

Nesse sentido, a jurisprudência: “Eventual substituição da pena de privação de liberdade por restritiva de direitos, bem como a estipulação de regime prisional, estão a depender da análise articulada das circunstâncias subjetivas dos pacientes, as quais, in casu, foram inteiramente desfavoráveis”.

O regime inicial de cumprimento de pena é o FECHADO, pois é o único que se ajusta ao acusado, reincidente, condenado pelo delito de receptação qualificada, tendo sido beneficiado com regime aberto e novamente voltou a delinquir o que demonstra

que só o cárcere lhe é conveniente.

Cabe ainda aqui invocar enérgica e incontrastável lição ministrada pela Colenda Segunda Turma do C. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RHC nº 65.501-SP, verbis: "O Poder Judiciário não pode ficar alheio à gravidade do problema de segurança que atormenta os moradores das cidades. E se o Juiz é como deve ser, homem de seu tempo, atento à realidade dos fatos e ao momento que atravessa, não pode deixar de considerar a importância de suas decisões na contenção da onda de violência que se vem alastrando de maneira quase incontornável, alarmando a população e intranquilizando as famílias" (RTJ 123/547).

Em síntese, certo que a determinação do regime prisional não é mero consectário da quantidade da pena reclusiva imposta, devendo ser levados em consideração os fatores contemplados no art. 59 do CP. (cf., exemplificativamente, ac. un. na Ap. nº673.255/1, de São Paulo).

Deixo ainda, de computar o período de prisão provisória do réu para determinar o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, porque não há nos autos provas dos requisitos necessários.

Em face do acima exposto, e ainda porque, o réu foi solto durante o curso destes autos e não apresentou quaisquer motivos para se revogar o benefício, não havendo assim motivos para se decretar nesta data sua prisão preventiva, sendo certo que poderá apelar em liberdade.

Condeno ainda os acusados ao pagamento da taxa judiciária, nos exatos termos legais, já que não há nos autos provas de que não podem arcar com essa despesa, sem prejudicar seu sustento.

Ressalte-se que a condenação ao pagamento das taxas judiciárias decorre de expressa previsão legal.O Código de Processo Penal cuida do tema nos artigos 804 e 805 e, no Estado de São Paulo, do assunto tratou a Lei Estadual nº 11.608/2003.Poderá o réu, porém, caso demonstre preencher a hipótese legal, valer-se do quanto disposto no artigo 98 do Código de Processo Civil, o que se dará quando da execução.

Nesse sentido: "AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. CONDENAÇÃO. ART. 804 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL ART. 12 DA LEI N.º 1.060/50. AGRAVO DESPROVIDO. (STJ, AgRg no Ag1377544/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 31/05/2011,DJe 14/06/2011).

Após, o trânsito em julgado, expeça-se mandado de prisão, guia de recolhimento e oficiem-se aos TRE e ao IIRGD. Elabore-se cálculo, que fica desde já homologado, salvo se houver impugnação de alguma das partes.

P.I.C

São Paulo, 13 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA